

1501233-87.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDENTE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501233-87.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501233-87.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2302438/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21240651 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2096874/21/020 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 8144/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2302438 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2096874/21/020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8144/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO DA SILVA VICENTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

ADRIANO DA SILVA VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1 e 4º, III, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 06h30, na Avenida Engenheiro Saint Martin, 1-44, centro, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante o uso de uma chave falsa, uma motocicleta Yamaha/NEO 125, cinza, placa GIQ3138, da vítima Denílson Brandão Júnior.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05), auto de exibição, apreensão (fls. 12), auto de entrega (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 13/18), laudo pericial (fls. 111/118).

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 145/146).

O réu foi citado (fls. 159) e sobreveio resposta à acusação (fls. 184).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 18 de fevereiro de 2022, foram ouvidas a vítima e testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 206/208).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. Em síntese, salientou que a vítima confirmou o furto da motocicleta. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls.12), auto de entrega (fls.110), laudo (fls.111/118) e relatório final (fls.119/121). Entendeu que a autoria e materialidade foram demonstradas. Apontou que os policiais militares relataram, de modo detalhado, as diligências empregadas que culminaram com a prisão do acusado. Explicou que são válidos os depoimentos dos policiais. Acrescentou que o emprego de chave falsa também foi evidenciado, conforme prova pericial. Sugeriu a pena de 03 anos de reclusão e pagamento de multa, em regime fechado (fls. 225/229).

A Douta Defesa, por seu turno, buscou a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição. Em síntese, indicou que o réu não foi visto no momento da prática do delito. Explicou que o acusado apenas foi surpreendido com o veículo, no dia seguinte dos fatos. Mencionou que trazer veículo produto de crime é conduta diversa de subtrair. Logo, o réu deve ser absolvido. De forma subsidiária, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e a imposição do regime aberto, com a consequente substituição por pena restritiva de direito. Requereu a concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade e a gratuidade das custas processuais (fls. 233/234).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05), auto de entrega (fls. 10), auto de exibição, apreensão (fls. 12), boletim de ocorrência (fls. 13/18), laudo pericial (fls. 111/118).

A autoria também é certa e convergiu para o réu.

Vejamos.

Em juízo, a vítima Denilson Brandão Júnior, em resumo, disse que estacionou sua motocicleta, em frente a sua residência, no período noturno. No dia seguinte, acordou para trabalhar e não encontrou o veículo no local. Registrou boletim de ocorrência, de forma on-line. Após, entraram em contato com o depoente e informaram que a motocicleta foi encontrada. Recuperou o bem. A polícia militar entrou em contato e foi informado sobre o encontro do item. Retirou o bem do pátio. A motocicleta foi achada na Vila Cardia, nas proximidades do Shopping Boulevard. Precisou trocar peças do veículo e gastou R\$ 200,00. Enfatizou que registrou o boletim de ocorrência de forma. Depois de meia hora, cadastrou o "alerta" para a Polícia Militar. Decorridos dez minutos, informaram-lhe sobre o encontro do veículo (fls. 206/208).

Em juízo, a testemunha Policial Militar Ricardo José Pedro, em síntese, narrou que a ocorrência se tratava de furto de uma motocicleta. O COPOM informou que havia um indivíduo que “empurrava uma motocicleta”, na Rua Ezequiel Ramos. Foram ao local, mas não avistaram esse indivíduo. Populares disseram que o indivíduo se deslocou pela Avenida Paes Leme. Encontraram a motocicleta numa calçada, que estava “desmanchada”. Fizeram contato com o proprietário da oficina onde a motocicleta estava estacionada, oportunidade em que aquele informou as características do acusado. O proprietário da oficina contou que o réu lhe pediu alicates e chaves para o desmonte do veículo, o que foi negado. Com a negativa, o réu deixou a motocicleta coberta e se evadiu do local, pela Rua Presidente Kennedy. A motocicleta estava com peças desmontadas. Iniciaram o patrulhamento. Na linha do trem, viram o acusado, o qual, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se. Foi solicitado apoio de outras viaturas. O réu correu por diversas vias da cidade, em fuga. Com o auxílio de helicópteros, conseguiram abordar o acusado. O réu negou a autoria do crime. Contudo, as vestimentas do acusado condiziam com as características repassadas pelo COPOM e pela testemunha. O réu foi reconhecido pela testemunha (fls. 206/208).

Em juízo, a testemunha Policial Militar Carlos Roberto Valderde, de forma abreviada, asseverou que estavam em patrulhamento pela área central, quando foram solicitados pelo COPOM, pois um indivíduo “empurrava uma motocicleta coberta, na Rua Paes Leme, estacionou em frente a uma oficina, onde tentou desmontar o veículo”. Dirigiram-se até o local dos fatos e fizeram contato com a testemunha Davi, o qual repassou as características do acusado. Iniciaram o patrulhamento. Ao adentrarem pela via férrea, encontraram um indivíduo com as características informadas. O réu, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga. Foi solicitado apoio do 'helicóptero Águia'. O réu percorreu várias ruas, durante a evasiva. A testemunha reconheceu o réu como sendo o indivíduo que desmontava o veículo. O réu se evadiu quando estava na linha férrea (fls. 206/208).

Em juízo, a testemunha Davi Alessandro da Cunha, em síntese, informou que o acusado estacionou a motocicleta defronte ao estabelecimento onde o depoente trabalha. O réu passou a desmontar o veículo e lhe pediu ferramentas, como alicate e machado. Negou-se a emprestar ferramentas ao acusado. Ato contínuo, o réu começou a conversar com um morador de rua e cobriu a motocicleta. Em seguida, o réu deixou o local. Após, apareceu uma pessoa que lhe perguntou sobre o veículo. Explicou para os policiais a direção tomada pelo acusado. Passados alguns minutos, os policiais trouxeram o réu na viatura. Reconheceu o acusado naquele momento. Nesta audiência, reconheceu, novamente, o acusado. Os policiais retornaram com o acusado depois de quarenta minutos. Viu o acusado há distância aproximada de dois metros (fls. 206/208).

No interrogatório judicial, o acusado Adriano da Silva Vicente declarou, em resumo, que, no dia dos fatos, foi abordado, na linha férrea, onde 'queimava fios'. Seus familiares faziam uma reforma na residência de sua avó, que tinha falecido. Residia num hotel nas proximidades. Perto da via férrea, existia um “ferro-velho”. No período matutino, desceu até a linha férrea para queimar os fios, para poder revender os itens. Percebeu que havia um helicóptero. Foi abordado pelo policial e indicou a origem dos fios. Chegaram outra viatura e um policial, que lhe agrediu. Evadiu-se, mas foi abordado. Os milicianos lhe questionaram sobre a motocicleta. Pediu para os policiais o levarem até a vítima para ser reconhecido. Chegaram no local onde a motocicleta estava estacionada e havia um 'policial de folga'. Este policial entendeu que o interrogando não era o autor dos fatos. Não tinha as características da pessoa da fotografia. Não praticou este crime. 'Foi réu confesso em outros processos'. A linha férrea era perto do INSS. Os policiais o acusaram de ter furtado o veículo. Na delegacia, não foi ouvido. Tem 36 anos. É pintor. Estava na linha férrea fazia vinte minutos. Antes disso, estava no 'Hotel Imperial', perto da antiga ferroviária. Pernoitou nesse hotel, sozinho. Residia nesse

estabelecimento. O helicóptero pousou devido à fumaça que fazia enquanto queimava os fios. Não se arrepende de algo que não fez. Estava sozinho na linha férrea. Durante a abordagem, foi agredido pelos policiais. Tem antecedentes criminais por furto (fls. 206/208).

Analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do crime de furto foram comprovadas. Com efeito, a vítima Denilson, em juízo, relatou que estacionou a sua motocicleta defronte a sua residência. No dia seguinte, não encontrou o bem no local deixado. Em seguida, registrou boletim de ocorrência. No mesmo dia, policiais militares entraram em contato e lhe informaram sobre o encontro do veículo. O ofendido afirmou que recuperou a motocicleta parcialmente desmontada.

Demais disso, denota-se que os policiais militares Ricardo e Carlos, na fase judicial, mencionaram que foram acionados pelo COPOM, eis que havia um indivíduo que “empurrava uma motocicleta coberta”. Foram ao local indicado, contudo, não encontraram o acusado. Nesse momento, populares falaram a direção tomada pelo réu. Ato contínuo, os milicianos se deslocaram até a oficina mecânica e entraram em contato com o proprietário do estabelecimento, Sr. Davi. Nessa ocasião, conforme os relatos dos agentes de segurança, o Sr. Davi repassou as características do indivíduo que havia deixado o veículo. Com essas informações, a equipe policial iniciou o patrulhamento, sendo que, na via férrea, deparou-se com o réu, o qual tinha as mesmas características informadas. Nesse momento, o acusado notou a presença da guarnição e passou a empreender fuga, sendo que, até o momento da abordagem, passou por diversas ruas, de modo que foi necessário o auxílio do Helicóptero “Água”, da polícia militar. Em seguida, o réu foi abordado e os milicianos levaram-no até a oficina do Sr. Davi. Este reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos.

Dessa forma, tendo em vista que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, tem-se que suas palavras merecem credibilidade, até porque não há motivos, nos autos, de que tenham agido de forma arbitrária, com o intuito de incriminar o acusado, injustamente. Vale mencionar que as palavras dos agentes de segurança são provas idôneas, especialmente quando estão corroboradas por outros meios de provas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PALAVRAS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS OFICIANTE QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE ESCALADA E COMPARSARIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE RECEPÇÃO APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO APELANTE E EM CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR SER ELE O FURTADOR AUSÊNCIA, ALIÁS, DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS INALTERADAS BASES NO MÍNIMO REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU “SURSI”, PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação Criminal nº 1500161-55.2018.8.26.0599, Relator(a): Ivana David, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/11/2021, Data de publicação: 25/11/2021).

Outrossim, é dos autos que a testemunha Davi, em juízo, corroborou os relatos dos policiais militares, ao dizer que o réu estacionou a motocicleta defronte ao estabelecimento comercial onde trabalhava. Nessa ocasião, conforme a testemunha, o réu lhe pediu ferramentas, como alicate e machado para desmontar o veículo, o que foi negado pelo proprietário da oficina. Ademais, não se pode olvidar que foi com base nas características repassadas por essa testemunha que a equipe policial logrou êxito em identificar o acusado, o qual foi reconhecido pelo proprietário da oficina.

Dessa forma, ficou incontroverso que o réu foi o autor do furto da motocicleta, eis que foi visto em posse da motocicleta (pelo proprietário da oficina) no mesmo dia da ocorrência do delito, isto é, no dia 06 de novembro de 2021. Dessa forma, ao contrário do que aduziu o Douto Defensor, não há que se falar que o réu apenas adquiriu produto de crime. Ademais, durante a audiência de instrução, o acusado, novamente, foi reconhecido pela testemunha Davi como sendo o indivíduo que deixou a motocicleta defronte ao seu estabelecimento comercial lhe pediu ferramentas emprestadas para desmontar o veículo.

De mais a mais, a qualificadora do emprego de chave falsa também ficou demonstrada. Em primeiro lugar, vale ressaltar que, na fase policial, os policiais militares Ricardo e Carlos disseram que, para a subtração da motocicleta, o acusado se valeu de uma chave falsa (fls. 6/7). Em segundo lugar, o laudo pericial de fls. 111/118 concluiu que havia chave falsa (ou parte dela) inserida na motocicleta, in verbis: "presença da chave da motocicleta inserida parcialmente no comutador de ignição. Conforme requisição, o perito relator objetivou a busca da chave mixa no comutador da ignição, contudo não foi possível a constatação e retirada, tudo indicando que a mixa (ou parte dela) permaneceu inserida dentro do comutador, não sendo possível sua retirada" (fls. 113).

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, §4, inciso III, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, vislumbra-se que o réu possui antecedentes criminais (fls. 60 - Processo 000001-83.2011.8.26.0071 - fato ocorrido em 01/01/2011; fls. 61 - Processo 0015651-10.2010.8.26.0071 - fato ocorrido em 27/04/2010; fls. 63 - Processo 040508-91.2008.26.0071 - fato ocorrido em 04/12/2008; fls. 63 - Processo 0041844-91.2012.8.26.0071 - fato ocorrido em 18/10/2012). Assim, fixo a pena base elevada em 1/6, isto é, 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 60 - Processo 1500186-49.2019.8.26.0594 - fato ocorrido em 16/02/2019; fls. 61 - Processo 0009077-57.2020.8.26.0026 - fato ocorrido em 23/04/2020). Dessa forma, majoro a pena em 1/6, de modo que a pena fica em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Nesse ínterim, urge destacar que, revendo posicionamento anterior, é inviável o reconhecimento da agravante do art. 62, II, 'j', do CP (calamidade pública), uma vez que não ficou comprovado que o réu se valeu da pandemia da COVID-19 para a prática do furto em apreço, conforme entendimento da jurisprudência majoritária e do C. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDENTE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado

pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos (STJ - AgRg no RESp 1969914 / SP AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2021/0354493-5, PUBLICADO NO DJE em 08/04/2022).

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena.

Nessa toada, cumpre mencionar que, em que pese a denúncia ter imputado ao acusado a prática do crime de furto em período de repouso noturno, tem-se que a causa de aumento de pena não foi comprovada, extreme de dúvida. Isso porque no boletim de ocorrência de fls. 13/14, consta que os fatos ocorreram por volta das 06h30, ou seja, início do período matutino, circunstância que também foi narrada na exordial acusatória (fls. 02). Dessa forma, ante o horário aproximado da subtração da motocicleta, não há que se falar em ausência de luz solar. Nesse sentido, é a doutrina capitaneada pelo Ilustre Doutor Desembargador Dr. Guilherme de Souza Nucci:

Trata-se do furto cometido durante o repouso noturno - ou simplesmente furto noturno -, especial circunstância que torna mais grave o delito, tendo em vista a menor vigilância que, durante a noite (período que respeita a ausência de luz solar), as pessoas efetivamente exercem sobre os seus bens, seja porque estão repousando, seja porque há menor movimentação na comunidade, facilitando a perpetração do crime. O legislador, reconhecendo o maior gravame, impõe um aumento de um terço para a pena, em quantidade fixa e predeterminada. Essa causa de aumento pode incidir sobre qualquer qualificadora: §§ 4.º, 4.º-A, 5.º, 6.º e 7.º (NUCCI, 2020, pag. 1003).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Fixo o regime inicial FECHADO, diante da reincidência e péssimos antecedentes criminais do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, pelo que CONDENO o réu ADRIANO DA SILVA VICENTE, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, visto que respondeu ao processo custodiado. Ademais, vale ressaltar que os requisitos da prisão cautelar ainda estão presentes, notadamente em razão da reincidência e péssimos antecedentes criminais do réu. Nesse sentido:

Habeas Corpus Furto duplamente qualificado Sentença condenatória, com fixação do regime inicial fechado e denegação do direito de recorrer em liberdade Réu possuidor de maus antecedentes e reincidência Decisão fundamentada na incidência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva Exegese do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada (TJSP - Habeas Corpus: 2077991-52.2022.8.26.0000, Relator(a): Claudia Fonseca Fanucchi, Comarca: Paulo de Faria, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 28/04/2022, Data de publicação: 28/04/2022).

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se à vítima sobre o teor desta

sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Bauru, 01 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA